

नेपाल_स्वास्थ्य_अनुसन्धान_परिषद्_ऐन_२०४७

English title: Nepal Health Research Council Act, 1991

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४७ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४७ । १२ । २९ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६६ । १० । १७ । २०७५ । ११ । १९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । १७ । २. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०४७ सालको ऐन नं. २९ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखा परेका विभिन्न समस्याहरूलाई वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुविधा कायम राख्न नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२९ बमोजिम मन्त्रपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबस्नेकोछ । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४७” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “परिषद्” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् समझनु पर्छ । (ख) “समिति” भन्नाले दफा ७ बमोजिम गठन भएको कार्यकारी समिति समझनु पर्छ । (ग) “सदस्य” भन्नाले कार्यकारी समितिको सदस्य समझनु पर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य-सचिव समेतलाई जनाउँनेछ । (घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम समझनु पर्छ । ३. परिषद्को स्थापना: (१) स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नको लागि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् स्थापना गरिएको छ । (२) परिषद्को कार्यालय काठमाडौँमा रहनेछ । ४. परिषद् संगठित संस्था हुने: (१) परिषद् अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (२) परिषद्को सबै काम कारबाहीको नमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) परिषद्ले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेच बखिन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) परिषद्ले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालसि उजुर गर्न र परिषद् उपर पनि सोही नामबाट नालसि उजुर लाग्न सक्नेछ । ५. परिषद्को उद्देश्य: परिषद्को उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछ: - । (क) स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखा परेको तथा भविष्यमा पर्न सक्ने विभिन्न समस्याहरूको सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने । (ख) स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यक्रमलाई बढी उपयोगी बनाउन परामर्श सेवा तथा सूचना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, र । (ग) विश्वमा देखा परेका स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्या उपर गरिएको अध्ययन तथा अनुसन्धान वा कृतिबारे जानकारी प्राप्त गरी समय समयमा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउने । ६. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ: - । (क) नेपाल सरकारको स्वास्थ्य नीतिको अधीनमा रही नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने ।

(ख) स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत (बेसिक) एवं प्रायोगिक (एप्लाइड) दुवै किसिमका अध्ययन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने । (ग) स्वास्थ्य पद्धति, जैविक चिकित्सा, बाय-मेडिकल स्वास्थ्य सेवा तथा आहार, व्यवहार र सदाचार सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने र रोग व्याधीको प्रतिकार, निदान तथा उपचार सम्बन्धी अध्ययन गर्ने, गराउने । (घ) स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानका प्राथमिकता क्षेत्रहरू तोकने । (ङ) स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धानको लागि सहमति दिने, प्रमाणिकता निर्धारण गर्ने तथा नेपाल सरकार समक्ष सफारसि गर्ने । (च) स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अनुसन्धान कार्यलाई समन्वय, मार्गदर्शन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र आवश्यक सल्लाह उपलब्ध गराउने । (छ) स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान, अनुभव र अनुसन्धानको उपलब्धहरूको प्रकाशन तथा प्रचार गर्न र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सूचनाहरूको आदान प्रदान गर्ने । (ज) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने, सुविधा उपलब्ध नभएको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्नु परेमा अनुसन्धानको केही अंश विदेशमा गराउन स्वीकृत दिने । (झ) स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिलाई संस्थालाई आवश्यकता अनुसार पुरस्कार, विद्वत वृत्ति एवं भ्रमण खर्च प्रदान गर्ने । (ञ) स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धानको अभिलेख राख्ने । ७. कार्यकारी समितिको गठन: (१) परिषद्को कार्य सञ्चालनको नमित्त देहाय बमोजिमका सदस्यहरू रहेको एउटा कार्यकारी समिति गठन हुनेछ: - । (क) स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानमा अनुभव प्राप्त आधुनिक चिकित्सा प्रणाली तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालीका चिकित्सकहरू मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत सातजना व्यक्ति — सदस्य । (ख) प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय — सदस्य । (ग) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय योजना आयोग — सदस्य । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (घ) प्रतिनिधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय — सदस्य । (ङ) प्रमुख, अनुसन्धान समिति, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान — सदस्य । (च) अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल काउन्सिल — सदस्य । (छ) नेपाल सरकारले तोकेको

एकजना व्यक्ति— सदस्य-सचिव । (२) नेपाल सरकारले उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजमि मनोनीत सदस्यहरू मध्येबाट एकजना अध्यक्ष तथा एकजना उपाध्यक्ष तोकिदिनेछ । (३) समितिका मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र नजिहू पुनः मनोनीत हुन सक्नेछन् । (४) नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी समितिका सदस्यहरूमा आवश्यक थप घट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । ८. समितिको बैठकः (१) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थिति भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

(३) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले, अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको व्यक्तिले गर्नेछ । (४) समितिको बैठक सम्बन्धी अरू कुराहरू समिति आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ । ९. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियमको अधीनमा रही परिषद्ले गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम, कारबाही गर्नु, अधिकारहरूको प्रयोग तथा कर्तव्यको पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ । (२) समितिले आफूले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव वा परिषदको अधिकृतलाई सुम्पन सक्नेछ । १०. उपसमिति गठन गर्न सक्नेः समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरू गठन गर्न सक्नेछ । ११. स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न स्वीकृतिलिनु पर्नेः (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले परिषदको स्वीकृतिलिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्वीकृति दिँदा परिषद्ले तोकिए बमोजमि शर्तहरू समेत राख्न सक्नेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “अनुसन्धान” भन्नाले परीक्षण सहितको अनुसन्धान सम्झनु पर्छ । १२. परिषदको विशेष अधिकारः (१) दफा ११ बमोजमि स्वीकृति दिइएका स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धान कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थालाई परिषद्ले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले दफा ११ बमोजमि स्वीकृतिले नलिई अनुसन्धान कार्य गरेमा वा स्वीकृतिले नलिई अनुसन्धान कार्य गर्दा तोकिए बमोजमि शर्त वा परिषदको निर्देशन पालना नगरेमा त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई परिषद्ले सचेत गराउन वा नशर्तित अवधितोकी त्यस्तो अनुसन्धानको काम गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि कारबाही गर्दा परिषद्ले सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई सफाइको उचित मौका दिनु पर्नेछ । १३. परिषदको कोषः (१) परिषदको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) परिषदको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्ः- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम, । (ख) कुनै विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम, । (ग) परामर्श सेवा वा अनुसन्धान कार्य गरे गराए बापत प्राप्त हुने रकम, । (घ) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट अनुदान लाँदा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृतिलिनु पर्नेछ । (४) परिषदलाई प्राप्त सबै रकम कुनै वाणज्य बैकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (५) परिषदद्वारा गर्नु पर्ने सबै खर्चहरू उपदफा (१) बमोजमिको कोषबाट व्यहोरिनेछ । १४. लेखा र लेखापरीक्षणः (१) परिषदको आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको तरिका बमोजमि राखिनेछ । (२) परिषदको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकद्वारा हुनेछ । १५. प्रशासकीय प्रमुख : नेपाल सरकारले अध्यक्षलाई कार्यकारी अध्यक्ष तोक्न सक्नेछ । त्यसरी कार्यकारी अध्यक्ष नतोकिएको अवस्थामा समितिको सदस्य-सचिवले परिषदको प्रशासकीय प्रमुखभै काम गर्नेछ ।

१६. परिषदका कर्मचारी : (१) परिषदको कार्य सञ्चालनको निमित्त आवश्यक कर्मचारीहरू समितिले नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नियुक्त कर्मचारीहरूको सेवाको शर्त, सुविधा तथा पारिश्रमिक तोकिए बमोजमि हुनेछ । १७. नेपाल सरकार समक्ष प्रतिविदन पेश गर्नु पर्ने : परिषद्ले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिविदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । १८. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने : नेपाल सरकारले परिषदलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु परिषदको कर्तव्य हुनेछ । १९. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : परिषद्ले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । २०. परिषदको विघटन : (१) कुनै मनासबि कारणबाट परिषदलाई खारेज गर्ने गरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेमा परिषद् विघटन हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परिषद् विघटन भएमा परिषदको हक र दायित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ । २१. विनियम बनाउने अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न परिषद्ले नेपाल सरकारको स्वीकृतिले आवश्यक विनियमहरू बनाउन सक्नेछ ।